

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVA DO ESTADO VII

A organização político-administrativo do Estado brasileiro é extensa e possui informações bem pormenorizadas, como o número de vereadores e o teto da remuneração em razão da quantidade de habitantes que o município possui, mas, no geral, são informações de fácil entendimento. É um assunto muito extenso que precisa ser enfrentado na totalidade máxima.

MUNICÍPIOS

XI - organização das funções **legislativas e fiscalizadoras** da Câmara Municipal;

Obs.: no inciso XI, as funções típicas do Poder Legislativo são justamente legislar, criando leis, e fiscalizar a administração pública. O Legislativo Federal, com senadores e deputados federais, o Legislativo Estadual, com deputados estaduais, e o Legislativo Municipal, com os vereadores, existem para exercer essas duas funções típicas e principais.

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

Obs.: o inciso XII trata da cooperação das associações representativas no planejamento municipal, o que existe para fortalecer a democracia direta. O papel do planejamento das atividades do município vai recair sobre o Poder Executivo e sobre o Poder Legislativo Municipal, mas é necessário dar voz à sociedade civil organizada. A Constituição Federal prevê essa cooperação para reforçar a democracia direta.

XIII - **iniciativa popular** de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, **cinco por cento do eleitorado**;

Obs.: a Constituição Federal cita a iniciativa popular no processo legislativo federal, no processo legislativo estadual e também no processo legislativo municipal.

No processo legislativo federal, a Constituição Federal traz os requisitos no artigo 61, parágrafo segundo, exigindo um por cento do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos cinco estados, e em cada um desses estados, pelo menos zero vírgula três por cento dos eleitores.

No âmbito do processo legislativo estadual, a Constituição Federal só cita a possibilidade, remetendo para que a lei traga os requisitos. Já no âmbito do processo legislativo municipal, a própria Constituição Federal estabelece o requisito de pelo menos cinco por cento dos eleitores para que se apresente um projeto de lei de iniciativa popular na Câmara de Vereadores.

XIV – perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único.

[na verdade, art. 28, § 1º]

Obs.: a Constituição Federal cometeu uma atecnia nesse ponto, pois os parágrafos do artigo 28 foram renumerados. Muito embora o inciso XIV fale em parágrafo único, na verdade essa hipótese de perda do mandato do prefeito está localizada no artigo 28, parágrafo primeiro.



DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – **7% (sete por cento)** para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

II – **6% (seis por cento)** para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

III – **5% (cinco por cento)** para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

IV – **4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento)** para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

V – **4% (quatro por cento)** para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

VI – **3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento)** para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

Obs.: o artigo 29-A da Constituição Federal traz um teto de gastos para todo o Poder Legislativo do município. Anteriormente, foi abordado um teto com o gasto da remuneração dos vereadores, que era de cinco por cento da receita do município. Agora, a regra trata de um teto para todo o Legislativo do município, ou seja, para a Câmara de Vereadores, incluindo o pagamento dos vereadores, os gastos com inativos e o pagamento de pensionistas.

A parte final do texto constitucional envolve direito tributário e direito financeiro, mas o importante para o Direito Constitucional é que o artigo 29-A estabelece um teto para toda a despesa da Câmara de Vereadores, incluído o que se gasta com os vereadores, aposentados e pensionistas.

Os limites são definidos em razão da quantidade de habitantes do município e os percentuais são decrescentes, pois a receita vai aumentando conforme o município é maior,

sendo interessante diminuir o percentual para não estourar esse limite de gastos. A lógica determina que, quanto maior o município, maior a receita e menor o percentual.

É preciso atenção para não confundir as regras. O limite de cinco por cento citado outrora era o limite para gastos exclusivamente com os subsídios que os vereadores colocam no bolso. O somatório dos subsídios recebidos pelos vereadores não pode ultrapassar cinco por cento de toda a receita que o município recebe. O artigo 29-A trata de outra situação, regulamentando o gasto da Câmara de Vereadores como um todo, definindo o que a estrutura inteira da Câmara de Vereadores pode gastar.



O teto que está sendo trabalhado engloba tudo o que a Câmara Municipal gasta, incluídos os subsídios dos vereadores, os proventos de aposentadoria e as pensões. O percentual vai diminuindo na medida em que a população aumenta, começando com sete por cento e indo até três e meio por cento, distribuído em sete por cento, seis por cento, cinco por cento, quatro e meio por cento, quatro por cento e três e meio por cento.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
[...]

Obs.: o artigo 29-A fixa o teto de tudo o que é gasto pelo Poder Legislativo Municipal, seja com pagamento de pessoal, aluguel de alguma propriedade para o funcionamento da Câmara de Vereadores, aquisição de material de expediente ou gasto indenizatório de cada vereador. Tudo o que a Câmara Municipal gasta deve obedecer a esse teto de sete, seis, cinco, quatro e meio, quatro e três e meio por cento.

O parágrafo primeiro trata especificamente do gasto com pessoal, determinando que ele não poderá ultrapassar setenta por cento de toda a receita que a Câmara Municipal possui. Os outros trinta por cento vão obedecer àquele teto global de sete, seis, cinco, quatro e meio, quatro e três e meio por cento.

De tudo o que a Câmara de Vereadores gasta dentro do seu teto global, a parcela destinada exclusivamente ao gasto com pessoal, que abrange vereadores, assessores e todos os que trabalham dentro da instituição, está limitada a setenta por cento da receita que o Legislativo possui dentro da lei orçamentária anual do município.

§3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo.

Obs.: se a Câmara Municipal não respeitar o limite de setenta por cento de sua receita com o gasto de pessoal, constituirá crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal.

CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO

Art. 29-A, § 2º Constitui **crime de responsabilidade** do **Prefeito Municipal**:

I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

Obs.: O parágrafo segundo traz as hipóteses de crime de responsabilidade do Prefeito Municipal. O que significa que o chefe do Executivo deve observar o montante a ser repassado para a Câmara de Vereadores, respeitando os tetos estabelecidos.

II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

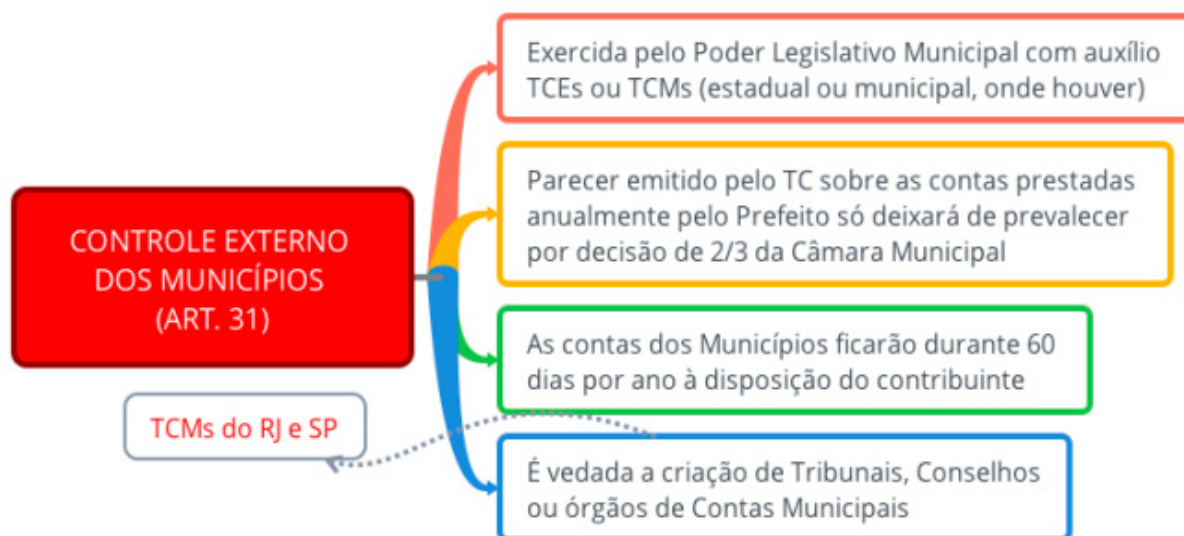


15m

ART. 30 – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Obs.: será estudada mais a frente.

FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO



Art. 31. A **fiscalização do Município** será exercida pelo **Poder Legislativo Municipal**, mediante **controle externo**, e pelos sistemas de **controle interno do Poder Executivo Municipal**, na forma da lei.

Obs.: isso vai ao encontro da ideia de que o Poder Legislativo exerce duas funções típicas, que são legislar, criando leis, e fiscalizar as contas da administração pública, no caso o Poder Legislativo Municipal fiscalizando as contas do Poder Executivo do município. É denominado controle externo porque é um controle de fora, sendo o Poder Legislativo controlando o Poder Executivo. A fiscalização do Poder Executivo

do Município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e também pelo sistema de controle interno do próprio Poder Executivo Municipal.

§1º O **controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio** dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, **vedada sua extinção, criação ou instalação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 139, de 2026)**

Obs.: o parágrafo primeiro é um dispositivo que tem frequência em prova de concurso público.

O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio, no sentido de emissão de um parecer prévio, dos Tribunais de Contas dos Estados.

O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados, como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do Pará, de Pernambuco, de Santa Catarina e assim por diante, ou com auxílio dos tribunais de contas do município. Muito embora tenha essa nomenclatura é órgão estadual, há estados que, além do seu tribunal de contas estadual, mantêm também tribunais de contas que cuidam das contas dos seus municípios, então chama-se tribunal de contas do município, mas é um órgão estadual.

Os conselhos ou tribunais de contas dos municípios são, sim, órgãos municipais. Mas, esses conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde há apenas no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo, sendo esses os dois únicos municípios do país que possuem tribunais de contas como órgãos municipais. A Emenda Constitucional n. 139/2026, chamada de PEC da Essencialidade, vedada a sua extinção, criação ou instalação.

A intenção da PEC da Essencialidade foi tirar uma fotografia atual da organização dos tribunais de contas pelo país. Essa fotografia não pode ser alterada, não pode extinguir nenhum tipo de tribunal de contas existente hoje no país, abrangendo os tribunais de contas estaduais, os tribunais de contas do município como órgãos estaduais e os conselhos ou tribunais de contas pertencentes aos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tampouco, não pode criar ou instalar novos, onde há tribunal de contas hoje, ali permanecera, regra da fotografia atual.

Obs.: As bancas examinadoras adoram alterações legislativas, as nossas alterações legislativas são implementadas por emendas constitucionais. Diante de uma emenda constitucional nova, é necessário atenção, pois a banca vai procurar esse ponto para colocar na prova.

§2º O **parecer prévio**, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, **só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.**



20m

Obs.: A compreensão desse quórum de dois terços exige a análise de todo o contexto. A fiscalização das contas que os prefeitos prestam anualmente são fiscalizadas pelo Poder Legislativo do município, exercido pela Câmara Municipal, por meio do controle externo.

A fiscalização implementada pela Câmara Municipal se faz mediante o auxílio de uma corte de contas, que vai sobre essas contas do Prefeito emitir um parecer. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas competente a respeito das contas anuais do prefeito só deixará de prevalecer caso haja o quórum de pelo menos dois terços dos vereadores. Caso a votação na Câmara Municipal não alcance o quórum de dois terços, prevalecerá o parecer do Tribunal de Contas. Para derrubar ou contradizer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas respectivo, tem que alcançar o quórum de dois terços.

§3º As **contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias**, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Obs.: O prefeito deve prestar anualmente as contas de seus atos. Essas contas dos municípios ficarão à disposição de qualquer contribuinte pelo prazo de sessenta dias, não são trinta ou noventa dias, mas sessenta dias, e os contribuintes podem questionar a legitimidade das contas do seu município.

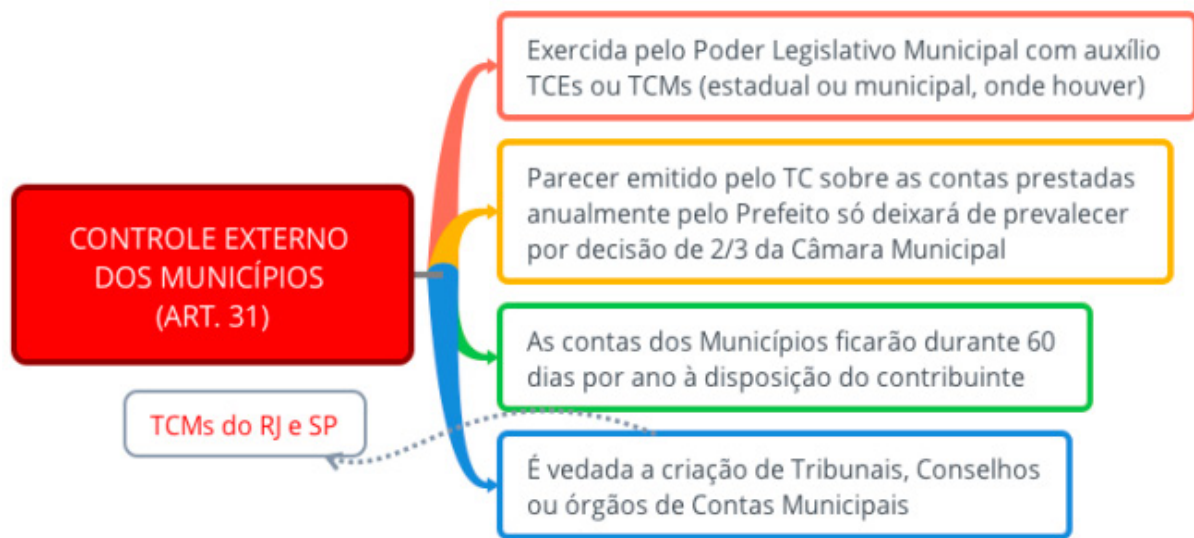
§4º É vedada a criação [e a extinção] de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. **[TCMs dos Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo]**

Obs.: O parágrafo quarto, que não foi alterado, já previa que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. No que diz respeito aos tribunais de contas pertencentes a municípios, a Constituição Federal já previa a proibição de criação de novos, existindo apenas nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Contudo, atualmente é necessário ler esse parágrafo quarto à luz da nova redação do parágrafo primeiro, o que significa que é vedada a criação e também a extinção desses tribunais de contas pertencentes a municípios, regra da fotografia atual. Onde tem tribunal de contas, lá permanecerá, não sendo permitido extinguir e tampouco criar ou instalar novos tribunais de contas.



25m



DISTRITO FEDERAL

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por **lei orgânica**, votada em **dois turnos** com interstício mínimo de **dez dias**, e aprovada por **dois terços** da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

Obs.: o Distrito Federal possui a vedação de sua divisão em municípios. Aqui há uma particularidade que é muito interessante, pois o artigo 18, parágrafo segundo, admite a criação de novos territórios. Esses territórios, se criados forem por lei complementar federal, podem vir a ser subdivididos em municípios, conforme o artigo 33. Os territórios, que se criados forem, não serão entidades federativas, serão autarquias federais pertencentes à União.

Esses territórios, que não são entidades federativas, podem ser subdivididos em municípios. Já o Distrito Federal, que é entidade federativa, não pode. Essa é uma informação que o examinador pode cobrar em provas. O Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios, conforme textualmente previsto na cabeça do artigo 32. Já os territórios, se forem criados, podem ser subdivididos em municípios.

O Distrito Federal, proibida e vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Os requisitos são semelhantes àqueles previstos no artigo 29 para municípios. Lei orgânica votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

Esses requisitos para aprovação da lei orgânica são os mesmos dos municípios: dois turnos, intervalo entre os turnos com interstício mínimo de dez dias e quórum qualificado de dois terços para aprovação em cada turno de votação.

Para as provas mais difíceis, é importante notar que o Supremo Tribunal Federal entende que essa lei orgânica do Distrito Federal é muito mais uma Constituição de um Estado do que uma lei orgânica municipal propriamente dita.

§1º Ao Distrito Federal **são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.**

[competência cumulativa]

Obs.: no parágrafo primeiro, observa-se que o Distrito Federal acumula as competências estaduais e municipais. O Distrito Federal é uma entidade federativa *sui generis*, com características próprias, possuindo a capacidade única de acumular competências de dois entes federativos diferentes.



30m

Por ter essa competência cumulativa, ora o Distrito Federal funciona como Estado, ora funciona como Município. Estruturalmente, no entanto, a organização política do Distrito Federal se aproxima muito mais de um Estado do que de um Município propriamente dito. Enquanto os municípios não elegem prefeitos, vereadores, senadores ou deputados federais da mesma maneira, o Distrito Federal elege Governador, Deputado Distrital, senadores e deputados federais.

O instrumento jurídico que auto-organiza o Distrito Federal chama-se Lei Orgânica. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que essa Lei Orgânica é, na essência e materialmente falando, uma verdadeira Constituição Estadual. Apesar dessa aproximação com uma Constituição Estadual, os requisitos de aprovação seguem os mesmos parâmetros da Lei Orgânica dos municípios: votação em dois turnos, interstício mínimo de dez dias e quórum qualificado de dois terços em cada turno de votação. Conforme determina o parágrafo primeiro, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, caracterizando a competência cumulativa.

§2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

Obs.: o parágrafo segundo estabelece que a eleição do Governador, do Vice-Governador e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, com mandato de igual duração, correspondente a quatro anos. Essa eleição obedece ao artigo 77 da Constituição Federal, ocorrendo o primeiro turno no primeiro domingo de outubro. Se nenhuma das chapas obtiver a maioria absoluta dos votos

válidos, realiza-se o segundo turno no último domingo de outubro, disputado pelas duas chapas mais votadas, sendo eleita aquela que obtiver mais votos. No mesmo momento, ocorre a eleição para os cargos de deputados distritais, também com mandato de quatro anos.

§3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

Obs.: o parágrafo terceiro acrescenta que aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27 da Constituição Federal.

§4º **Lei federal** disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.

Obs.: o parágrafo quarto dispõe que uma lei federal disciplinará a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O texto constitucional menciona apenas lei, o que indica tratar-se de uma lei ordinária federal produzida pelo Congresso Nacional, pois, caso houvesse a exigência de lei complementar, o texto traria a expressão de forma explícita.

Essa previsão constitucional é necessária para harmonizar o texto com a matéria de repartição de competências e com o artigo 21, que estabelece ser competência da União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Embora a organização e a manutenção dessas forças de segurança pública caibam à União, a utilização prática das corporações compete ao Governador do Distrito Federal. Para viabilizar essa atuação, exige-se a edição da referida lei ordinária federal para definir a maneira pela qual o chefe do Executivo distrital poderá se valer de suas polícias.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Luciano Dutra.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
